

1500161-91.2021.8.26.0650

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Fernanda Augusta Jacó Monteiro

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... no local para comprar drogas. Está preso por tráfico.

Provadas autoria e materialidade, de rigor a procedência da ação por infração ao art. 28 da lei 11.343/06. Não tendo o réu feito jus à proposta de transação penal por conta de seus antecedentes criminais (folha de antecedentes, p. 89/100; certidão de objeto e pé, p. 101/107), entendo que a mera advertência ou a determinação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valinhos

Foro de Valinhos

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av.Independencia, 842/846, Valinhos-SP - cep 13276-030

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500161-91.2021.8.26.0650 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500161-91.2021.8.26.0650

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3022391/2021 - 01º D.P. VALINHOS, 16786954 - 01º D.P. VALINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON DA SILVA BRAGA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Augusta Jacó Monteiro

Vistos.

JEFERSON DA SILVA BRAGA foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por infração ao art. 28 da Lei 11.343/06, porque no dia 10 de março de 2021, por volta das 18h00min, na quadra de esportes na Rua Treze, nº 1, bairro Roncaglia, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para consumo pessoal, 12,1g de maconha, fracionada em dez pequenas porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls.4/5 e laudo pericial de fls. 33/35.

Segundo consta, guardas municipais, em patrulhamento no local dos fatos, ao passarem por um conhecido ponto de venda de drogas, numa quadra de esportes, identificaram alguns indivíduos suspeitos e fizeram abordagem, ocasião em que lograram localizar em poder do denunciado a droga mencionada.

O Ministério Público ofereceu denúncia, visto que o réu não faz jus aos benefícios da transação penal e suspensão condicional do processo (fls. 39/40).

Citado e intimado, o réu compareceu à audiência de instrução, debates e julgamento designada para o dia 10/05/2022, oportunidade em que foi recebida a denúncia. Outrossim, foi colhido o depoimento de uma testemunha de acusação e interrogado o réu, tudo gravado em arquivo digital disponibilizado nos autos (fls. 85/86). O Ministério Público desistiu da oitiva da outra testemunha, o que foi homologado pelo juízo.

Em memoriais, requereu o Ministério Público a condenação do denunciado, uma vez provadas a existência, a materialidade e a autoria do delito. Quanto à fixação da pena, pugna pela aplicação da pena de prestação de serviço à comunidade, pois, em que pese o réu seja reincidente, confessou o delito.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição alegando que o réu ficou com a droga por conta da fuga da verdadeira traficante.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A materialidade da substância entorpecente encontra-se comprovada pelo laudo pericial, cujo resultado fora positivo para “tetrahidrocannabinol”, f. 33/35.

Em juízo, o Guarda Municipal Jesuíno Honório Pereira disse que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido pela venda de entorpecentes, numa quadra de esportes, ocasião em que avistaram alguns indivíduos; efetuada a abordagem, localizaram com o réu a droga mencionada; instado, afirmou que era usuário.

Interrogado, o acusado confirmou os fatos narrados na denúncia; estava no local para comprar drogas. Está preso por tráfico.

Provadas autoria e materialidade, de rigor a procedência da ação por infração ao art. 28 da lei 11.343/06. Não tendo o réu feito jus à proposta de transação penal por conta de seus antecedentes criminais (folha de antecedentes, p. 89/100; certidão de objeto e pé, p. 101/107), entendo que a mera advertência ou a determinação de que frequente programa educativo são medidas inócuas. Assim, reputo a prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 3 meses, a mais adequada.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JEFERSON DA SILVA BRAGA (RG 46.366.133) como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 3 meses, à razão de 6 horas semanais, em local a ser determinado em sede de execução.

Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se o necessário.

Valinhos, 1º de setembro de 2022

FERNANDA AUGUSTA JACÓ MONTEIRO

JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA